

## Tema 28

Processo: PEDILEF 2007.72.95.008821-4/ SC

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se é possível aplicar orientação firmada pelo STF, no RE 597389/ SP, aos casos onde já há coisa julgada.

Tese: Não se aplica orientação firmada no RE 597389/ SP, no cálculo dos benefícios concedidos antes da Lei n. 9.032/95, cujas sentenças transitaram em julgado quando do pronunciamento do STF. Vide Tema 90.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>